МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

Засгийн газрын 11 дүгээр байр, Тусгаар тогтнолын талбай,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15140
Утас: (976) 7000 0222
Цахим шуудан: info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас: www.nhrcm.gov.mn

2022.12.19 № 01/1305
танай 2022.03.24-ны № 3/1401 -т

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД
Х.НЯМБААТАР ТАНАА

Санал хүргүүлэх тухай

Танай яамнаас ирүүлсэн “Насанд хүрээгүй гэрч, хохирогчийг хамгаалах стандарт”-ын төсөлтэй танилцаад дараах саналтай байна. Үүнд:

1. Монгол Улсын Үндсэн хууль, Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцоор баталгаажуулсан хүүхдийн сурч боловсрох, мэдээлэл авах, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхийг хязгаарлахгүй, тухайн үйлчилгээг хүний эрхэд суурилан зохион байгуулахаар төсөлд тусгах;

2. Хүүхдийг худалдах, хүүхдийн биеийг үнэлэх, хүүхдийг садар самуунд сурталчлахын эсрэг хүүхдийн эрхийн тухай конвенцод оруулах нэмэлт протоколын 8 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу гэмт хэрэгт өртөж, хохирогч болсон хүүхдийн эрх, ашиг сонирхлыг эрүүгийн шүүн таслах бүх ажиллагааны үед хамгаалах арга хэмжээг авах, 10 дугаар зүйлийн 2, 3, 4, 5 дахь хэсэгт “ ... хохирогч хүүхдийг бие махбод, сэтгэл зүйн хувьд нөхөн сэргээх, нийгэмшүүлэх, эх орондоо буцахад нь дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэсэн ...”, “... гэмт хэргийн хохирогч хүүхэдтэй харьцахдаа нэн түрүүн хүүхдийн хамгийн эрхэм дээд ашиг сонирхлыг баримтална.”, “... гэмт хэргийн хохирогч хүүхэдтэй ажиллаж буй этгээдэд зохих сургалт, ялангуяа хууль эрх зүйн болон сэтгэл зүйн сургалтад хамруулах талаар арга хэмжээ авна.”, “гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх буюу хамгаалах болон хохирогчдыг нөхөн сэргээхтэй холбогдсон үйл ажиллагаанд оролцож байгаа хүмүүс буюу байгууллагуудын аюулгүй байдал, халдашгүй байдлыг хангахад чиглэсэн арга хэмжээ авна.” гэж тус тус заасантай төслийг нийцүүлэх;

3. Мөн төслийг Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хууль, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль, Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2021 оны А/73 дугаар тушаалаар баталсан “Гэрч, хохирогчийг аюулгүй газарт түр байрлуулах аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга хэмжээг хэрэглэх журам”, MNS 6040:2019 “Хохирогчийг түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээнд тавих шаардлага” зэрэг хууль тогтоомж, стандартад нийцүүлэх;

4. Төслийн 3.7, 4.1.3-ыг Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль, Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулиудад тус тус нийцүүлэх;

5. Төслийн 2.1.1-д “...гэмт хэргийн улмаас амь нас, эрүүл мэнд...” гэсний дараа “сэтгэл санаа”, 2.1.2-т “насанд хүрээгүй гэрч...” гэсний дараа “эрүү, иргэн, захиргаа, зөрчлийн”, 5.1.1-д “Сэтгэл зүйн зөвлөгөө...” гэсний дараа “сэтгэл заслын сургалт”, 5.1.4-т “... гэрч, хохирогчийг” гэсний дараа “өөрийн эх хэл, эсхүл сайн мэдэх хэл, бичиг, дохио зангаа, тусгай тэмдэгт ашиглан”, 6.6 дахь хэсэгт “хохирогчоор тогтоогдсон” гэсний дараа “сонсгол, хэл ярианы бэрхшээлтэй” гэж тус тус нэмэх;

6. Төслийн 2.1.7-д “...цогц байдлаар судлах аргыг хэлнэ.” гэснийг “...цогц байдлаар судлах ажиллагааг хэлнэ.”, “ 3.1.1-д “...аюулгүй байдлыг хамгаалах нь тэргүүлэх зорилго байх” гэснийг “...аюулгүй байдлыг хамгаалах хүүхдийн язгуур эрх, дээд ашиг сонирхлыг

150022517

хүндэтгэх", 5.4.1-т "...зөвлөгөөг эрх зүйч, хууль зүйн туслалцааг мэргэшсэн өмгөөлөгч үзүүлнэ" гэснийг "...зөвлөгөөг хуульч, өмгөөллийн үйлчилгээг өмгөөлөгч үзүүлнэ.", 4.2 дахь хэсэгт "...хохирогчийн түүхийг" гэснийг "...хохирогчийн үйлчлүүлсэн тухай хувийн хэргийг" гэж тус тус өөрчлөх;

7. Төслийн 1.2 болон 1.4 дэх хэсгийг, мөн 4.2.2 болон 4.2.5 дахь заалтуудын агуулга давхардаж байх тул нэгтгэж, ойлгомжтой тусгах;

8. Төслийн 4.1.1-ийн "аюулгүй байдлыг хангах орчин бүрдүүлсэн байх", "шуурхай авах нөхцөлийг бүрдүүлсэн", 5.1.2-ын "орчин нь аюулгүй, нууцлалыг хангах, гадаад орны нөлөөлөлгүй, тав тухтай ... өөрийн мэдрэмжээрээ мэдрэхүйц" гэснийг нарийвчлан тодорхой, хэмжихүйц, ойлгомжтой заах;

9. Төслийн 1.1, 1.2 дахь хэсгийн "олон нийтэд түшиглэсэн", 1.2 дахь хэсгийн "...үйл ажиллагаандаа" гэснийг тус тус хасах, 3.2.1-д "...хоёр ба түүнээс жил..." гэж заасан нь насанд хүрээгүй гэрч, хохирогчийг хамгаалах хуулийн этгээд нэмэгдэх боломжийг хааж байгаа тул хасах;

10. Төслийн 3.2.4, 3.2.5-ыг дахин найруулах.

Хүндэтгэсэн,

ДАРГА Ж.ХУНАН